

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO ESENCIAL 4

El señor Don Manuel Machado tiene su negocio de reparación de teléfonos móviles a domicilio. Es una persona solitaria y, a pesar de las múltiples recomendaciones de su esposa, nunca se ha atrevido a contratar a ningún trabajador para que le ayude en su trabajo diario. Trabaja por cuenta propia, sin estar bajo la organización o dirección de otra persona.

1 **¿Tendrá Manuel Machado obligación de inscribirse como empresario ante la Tesorería General de la Seguridad Social?**

- A. No.
- B. Sí, con carácter previo al inicio de la actividad, hasta un máximo de 60 días naturales antes.
- C. Sí, con carácter previo al inicio de la actividad, hasta un máximo de 30 días naturales antes.
- D. Sí, en el plazo de los tres días naturales posteriores al inicio de la actividad.

Harto de tanto trabajo, Don Manuel decide cesar en la actividad y darse de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos el día 5 de junio de 2026. El 18 de julio de 2026 solicita ante la Tesorería General de la Seguridad Social la suscripción de un convenio especial.

2 **¿Qué período mínimo de cotización deberá acreditar Don Manuel para que su solicitud de suscripción de convenio especial sea estimada?**

- A. 1080 días en los últimos 12 años.
- B. 1800 días en los últimos 10 años.
- C. 1080 días en los últimos 10 años.
- D. 1800 días en los últimos 12 años.

3 **En el caso de que Don Manuel tuviese derecho a la suscripción del convenio especial, ¿desde qué fecha tendrá efectos?**

- A. Desde el 5 de junio o desde el 18 de julio.
- B. Desde el 6 de junio o desde el 18 de julio.
- C. Desde el 5 de junio o desde el 19 de julio.
- D. Desde el 6 de junio o desde el 19 de julio.

La sociedad laboral “FUENTEOVEJUNA SERVICIOS” está formada por 20 socios trabajadores que tienen cada uno de ellos un 5% del capital social de la compañía. Las funciones de dirección y gerencia de la sociedad laboral están delegadas en el socio trabajador Ángel Guzmán.

La sociedad laboral está creciendo y tiene que contratar trabajadores por cuenta ajena más allá de los socios. En concreto, deciden contratar a Roberto Almansa que inicia la actividad el día 4 de febrero de 2026.

Roberto Almansa va a ser padre primerizo junto a su mujer Andrea Peláez, que lleva los últimos 3 años dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La pareja pierde al bebé por un aborto involuntario en la semana 28 de embarazo.

4 ¿En qué Régimen de la Seguridad Social deberá quedar encuadrado Ángel Guzmán?

- A. En el Régimen General de la Seguridad Social.
- B. En el Régimen General de la Seguridad Social, exento de la cotización por desempleo y FOGASA.
- C. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- D. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen General de la Seguridad Social, en función de lo que marquen los estatutos de la sociedad laboral.

5 ¿Quién es competente para reconocer el derecho al alta en la Seguridad Social de Roberto Almansa?

- A. El Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- B. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia en la que se encuentre abierta la cuenta de cotización de la sociedad laboral.
- C. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia en la que se encuentre domiciliada la sociedad laboral.
- D. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia en la que se encuentre el domicilio de Roberto Almansa.

6 ¿Tendrán derecho Roberto y Andrea a prestación por nacimiento y cuidado del menor tras el aborto involuntario que han sufrido?

- A. Sí, ambos.
- B. Sí Roberto, pero no Andrea que tendrá derecho a una situación especial de incapacidad temporal.
- C. Sí Andrea, pero no Roberto.
- D. No, ninguno de los dos.

El trabajador Juanito Garcés tiene actualmente (28 de junio de 2026) 65 años y acredita un tiempo de cotización efectiva por trabajo de 38 años. Además, tiene acreditado un año de servicio militar.

7 ¿A qué edad se podrá jubilar ordinariamente Juanito Garcés por primera vez?

- A. A los 65 años.
- B. A los 65 años y 3 meses.
- C. A los 65 años y 6 meses.
- D. A los 67 años.

8 Suponiendo que Juanito hubiese cotizado durante 4 años de su vida laboral acreditando una discapacidad del 65% y necesitando ayuda de una tercera persona para realizar los actos más esenciales de la vida, ¿podría haber adelantado en algún tiempo su edad ordinaria de jubilación?

- A. No.
- B. Sí, podría haber accedido a su jubilación con una anticipación de 1 año sobre su edad ordinaria.
- C. Sí, podría haber accedido a su jubilación con una anticipación de 2 años sobre su edad ordinaria.
- D. Sí, podría haber accedido a los 56 años.

“LETRAS VIVAS SL” es una sociedad de limitada de capital que está constituida por los siguientes socios: Pepe Romano, con una participación del 60% aunque sin actividad en la empresa; su hija Martirio, de 19 años con la que convive, con un 20% de participación y actividad en la compañía y su mujer Angustias, con un 20% de acciones y trabajo dentro de la empresa.

El 1 de julio de 2026, “LETRAS VIVAS SL” contrata a Adela como revisora de ortografía de las publicaciones. La empresa ha cumplido las obligaciones de liquidación con respecto a sus trabajadores en el mes de julio de 2026; sin embargo, ha olvidado incluir a Adela en los documentos de cotización.

En la empresa también trabaja Magdalena que tuvo en el mes de junio de 2026 las siguientes retribuciones:

- Salario base: 1.200€.
- Plus de idiomas: 200€.
- Horas extraordinarias 200€.
- Prorrata de pagas extraordinarias: 200€.

9 **¿En qué Régimen de la Seguridad Social deberán quedar encuadrados Pepe Romano y su mujer Angustias por su relación con la empresa “LETRAS VIVAS SL”?**

- A. Ambos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- B. Pepe en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Angustias en el Régimen General de la Seguridad Social sin exclusión.
- C. Pepe excluido del sistema de la Seguridad Social y Angustias en el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de FOGASA y desempleo.
- D. Pepe excluido del sistema de la Seguridad Social y Angustias en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

10 **¿En qué Régimen de la Seguridad Social podrá estar encuadrada Martirio por su actividad en la empresa “LETRAS VIVAS SL”?**

- A. Deberá quedar encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en todo caso.
- B. Deberá quedar encuadrada en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, salvo prueba en contrario.
- C. Podrá quedar encuadrada en el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de desempleo.
- D. Podrá quedar encuadrada en el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de FOGASA.

11 **¿Qué documento deberá emitir la Tesorería General de la Seguridad Social una vez detecte la no inclusión de Adela en los documentos de cotización?**

- A. Reclamación de deuda.
- B. Acta de liquidación.
- C. Providencia de apremio.
- D. Requerimiento de cuotas.

12 **Si el documento de la pregunta anterior se ha notificado el 7 de julio de 2026, ¿cuál será el plazo reglamentario de ingreso del mismo?**

- A. Hasta el 4 de agosto de 2026 (viernes).
- B. Hasta el 5 de agosto de 2026 (sábado).
- C. Hasta el 6 de agosto de 2026 (domingo).
- D. Hasta el 7 de agosto de 2026 (lunes).

13 ¿Cuál será la base de cotización de contingencias profesionales de Magdalena en junio de 2026?

- A. 1.200€.
- B. 1.400€.
- C. 1.600€.
- D. 1.800€.

Francisco Gutiérrez es un pensionista de incapacidad permanente absoluta derivada de un accidente de tráfico cuando se encontraba de vacaciones en la isla de Menorca. A los 3 años de ser pensionista, fallece. No llegó a tener 15 años cotizados en toda su vida laboral.

14 ¿Cómo se reputará derecho a muertos por Francisco Gutiérrez?

- A. Se reputará derecho a muertos por contingencias profesionales, al tratarse de un pensionista de incapacidad permanente absoluta.
- B. Se reputará derecho a muertos por contingencias comunes, al no derivarse el fallecimiento de una causa laboral.
- C. No se reputará derecho a muertos ya que no cumple el período mínimo de cotización.
- D. Podrá demostrar que el fallecimiento fue por contingencias profesionales, ya que no han transcurrido más de 5 años desde el accidente.

15 En el caso de que Francisco Gutiérrez no fuese pensionista y hubiese fallecido como consecuencia del accidente de tráfico en situación alta, ¿cuál será la base reguladora utilizada para calcular las pensiones de muerte y supervivencia que pudiera causar? *

- A. La suma de los 24 meses consecutivos elegidos en los últimos 15 años anteriores al previo del hecho causante y dividido entre 28.
- B. La suma de los 24 meses consecutivos elegidos en los últimos 7 años anteriores al previo del hecho causante y dividido entre 28.
- C. La suma de los 24 meses consecutivos elegidos en los últimos 15 años anteriores al del hecho causante y dividido entre 28.
- D. La suma de los 24 meses consecutivos elegidos en los últimos 7 años anteriores al del hecho causante y dividido entre 28.